

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 733/2531	นางกี เพื่อนด้วง กับพวก	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นายไต้ สังกสิทธิ์	โจทก์
	นางไอกิม สังกสิทธิ์	จำเลย
	นางอัมพร สังกสิทธิ์ ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องจากจำเลยได้ถึงแก่ความตายเมื่อ พ.ศ. 2529ปรากฏหลักฐานตามภาพถ่ายใบมรณบัตรท้ายคำร้อง ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรของจำเลยมีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 138)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนทรัพย์สินของจำเลยออกจากที่ดินที่เช่า ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินนี้อีก ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 1,000 บาทนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะส่งมอบที่ดินคืน โจทก์ระหว่างพิจารณา นายไต้สังสิทธิ์ ร้องสอดขอเข้าเป็นคู่ความอ้างว่าตนเป็นเจ้าของมีสิทธิครอบครองที่พิพาทแต่ผู้เดียวขอให้ศาลพิพากษาห้ามโจทก์เกี่ยวข้องกับที่พิพาท และให้สัญญาเช่าระหว่างโจทก์จำเลยไม่มีผลผูกพันผู้ร้องสอด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รับคำร้องจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ห้ามโจทก์เข้าเกี่ยวข้องในที่พิพาท สัญญาเช่าหมาย จ.3 ไม่มีผลผูกพันผู้ร้องสอด

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา (อันดับ 109)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังแล้ว ก่อนศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 137) ศาลชั้นต้นจึงสั่งให้ส่งคำร้องมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง

คำสั่ง

ศาลฎีกาได้สั่งเรื่องนี้ในคำพิพากษาแล้ว ไม่จำเป็นต้องสั่งอีกยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็น
พับ

ศาลฎีกาได้สั่งเรื่องนี้ในคำพิพากษาแล้ว ไม่จำเป็นต้องสั่งอีกยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็น
พับ

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>